

Số: 21 /QĐ-TrTDG

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH HÀ TĨNH**

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Quản lý và sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-STP ngày 03/11/2023 của Sở Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp;

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá 01/2024/HĐ-TSTL ngày 31/10/2024, phụ lục Hợp đồng số 04/PLHĐ-DVĐG ngày 19/02/2025 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Đấu giá viên phụ trách.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế cuộc đấu giá tài sản thanh lý gồm 02 xe đã qua sử dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh (Lần 5).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bộ phận Nghiệp vụ đấu giá, Hành chính - Tổng hợp; Các tổ chức, cá nhân có liên quan và những người tham gia đấu giá căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Vietcombank Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh;
- Nơi trưng bày tài sản;
- Ban Giám đốc TrT;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐG.

**KT, GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đương Đình Hạnh

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-TrTDG ngày /02/2025
của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục áp dụng cho việc đấu giá tài sản tại Điều 3 Quy chế này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá và tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản tại Điều 3 Quy chế này.

Điều 3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, chi phí hồ sơ tham gia đấu giá, nơi có tài sản đấu giá

1. Tài sản đấu giá 01: Xe ô tô Ssangyong Rexton RX320, BKS 38N-2007, số khung S9P276240, số máy 512008753E10, sản xuất năm 2009 tại Hàn Quốc.

- Giá khởi điểm: 105.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm triệu đồng).

- Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn).

- Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Chi phí hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

2. Tài sản đấu giá 02: Xe ô tô Mitsubishi Pajero, BKS 38A-133.16, số khung V73W6J000534, số máy 6G72SL1541, sản xuất năm 2006 tại Nhật Bản.

- Giá khởi điểm: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng chẵn).

- Tiền đặt trước: 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng chẵn).

- Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Chi phí hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng).

(Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác và người trúng đấu giá phải thanh toán các khoản chi phí nêu trên theo quy định pháp luật).

3. Nơi có tài sản: Số 52 đường Trần Phú, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 4. Hình thức và phương thức đấu giá, thời gian và địa điểm tổ chức buổi công bố giá

1. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
3. Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Vào 8 giờ 30, ngày 27/02/2025.
4. Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Hội trường Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh.

Điều 5. Đối tượng tham gia, không được tham gia và điều kiện tổ chức đấu giá tài sản

1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 6 Quy chế này.

2. Đối tượng không được tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình; Người làm việc trong Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh;

- Người trực tiếp giám định, định giá tài sản; Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản; Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; đấu giá viên trực tiếp điều hành cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của những người này;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

3. Điều kiện tổ chức đấu giá: Mỗi tài sản nói trên phải có ít nhất 02 người đủ điều kiện tham gia; Trường hợp đến thời gian tổ chức cuộc đấu giá nhưng không có đủ số người tham gia đấu giá theo quy định thì cuộc đấu giá tài sản đó không tổ chức.

Điều 6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hồ sơ đấu giá và cách thức trả giá

1. Điều kiện tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải viết Đơn tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh ban hành;

- Chấp nhận giá khởi điểm của tài sản đấu giá;

- Đã nộp đủ khoản tiền đặt trước và chi phí hồ sơ đấu giá trong thời hạn quy định;

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá; Việc ủy quyền phải bằng văn bản có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá phải được ghi có thành công vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh mở tại Vietcombank Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh theo quy định.

2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước và chi phí hồ sơ tham gia đấu giá đúng thời hạn quy định;

- Tiền đặt trước được nộp thành công vào số tài khoản của Trung tâm tại ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh.

3. Hồ sơ tham gia đấu giá:

- Hồ sơ tham gia đấu giá gồm các loại giấy tờ: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, bản sao CCCD hoặc giấy tờ tùy thân khác đối với cá nhân, Giấy đăng ký kinh doanh đối với tổ chức; chứng từ nộp tiền đặt trước;

- Hồ sơ không đủ điều kiện tham gia đấu giá là những hồ sơ có nội dung thông tin một trong các loại giấy tờ sai quy định như: Giấy nộp tiền đặt trước có giá trị nhỏ hơn số tiền đã quy định, thông tin Đơn đăng ký tham gia đấu giá sai lệch so với các giấy tờ khác...

4. Cách thức trả giá:

- Sau khi người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham khảo hồ sơ, xem tài sản đấu giá đồng ý đăng ký tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá ghi đầy đủ thông tin vào đơn và nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh. Phiếu trả giá được người tham gia đấu giá bỏ vào phong bì, dán kín và bỏ vào hòm phiếu. (Giá trả thấp nhất bằng giá khởi điểm, nếu giá trả cao hơn thì phải trả giá khởi điểm cộng với nguyên lần bước giá).

Điều 7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: (trong giờ hành chính) từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 25/02/2025.

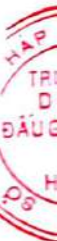
2. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 857 đường Trần Phú, phường Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh.

3. Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính kể từ ngày 24/02/2025 đến hết ngày 25/02/2025 khách hàng xem tài sản liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh. Những khách hàng không có nhu cầu đi xem tài sản thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng, thông tin khác liên quan đến tài sản đấu giá và những người này không có quyền khiếu nại sau này về chất lượng tài sản.

4. Địa điểm xem tài sản: Số 52 đường Trần Phú, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

5. Thời gian và hình thức niêm phong hòm phiếu:

Hết thời hạn bỏ phiếu (17 giờ ngày 25/02/2025), Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh và người tham gia đấu giá (nếu có) tiến hành niêm phong hòm phiếu bằng băng giấy có chữ ký của đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh, chữ ký có đóng dấu của đại diện



Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh và đại diện người tham gia đấu giá (nếu có), bằng giấy dán đề lên miệng hòm phiếu, các góc, cạnh của hòm phiếu; hòm phiếu được cất giữ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.

Điều 8. Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước

1. Tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản: 2021179999 Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh. Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.

- Khi nộp tiền đặt trước, người tham gia đấu giá chỉ ghi nội dung: *"Nguyễn Văn A, CCCD số (người đứng đơn tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản thanh lý của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh"*.

2. Xử lý tiền đặt trước:

- Khi trúng đấu giá thì số tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá và người trúng đấu giá được trừ số tiền này vào tiền trúng đấu giá khi thanh toán tiền mua tài sản;

- Nếu không trúng đấu giá mà không thuộc các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước hoặc cuộc đấu giá không được tổ chức thì tiền đặt trước và lãi suất (nếu có) sẽ được trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

+ Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

+ Từ chối ký biên bản đấu giá;

+ Người rút lại giá đã trả;

+ Người từ chối kết quả trúng đấu giá;

+ Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

Điều 9. Trình tự, thủ tục buổi công bố giá

Thủ tục mở niêm phong hòm phiếu và công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá:

- Điểm danh người đã đăng ký tham gia đấu giá, giới thiệu thành phần tham dự; Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá và thành viên Tổ giúp việc.

- Đấu giá viên phổ biến Quy chế cuộc đấu giá, Nội quy phòng đấu giá; giới thiệu toàn bộ thông tin có liên quan đến tài sản đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm và bước giá; giải đáp thắc mắc (nếu có) của người tham gia đấu giá.

- Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh và ít nhất 01 người đại diện người tham gia đấu giá kiểm tra sự nguyên vẹn của hòm phiếu trả giá; hòm phiếu còn nguyên vẹn, tiến hành mở hòm phiếu trả giá, tổng hợp các mức giá trả, công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố từng phiếu trả giá và công bố giá trả cao nhất là người trúng đấu giá với điều kiện giá cao nhất đó tối thiểu cao hơn giá khởi điểm 01 bước giá.

- Phiếu hợp lệ là phiếu: Do Trung tâm phát hành, có con dấu của Trung tâm; phiếu điền đầy đủ các thông tin như: Họ tên người đấu giá, giá trả; phiếu có giá trả cao hơn giá khởi điểm; phiếu không bị tẩy xóa sửa chữa, rõ ràng và phiếu trả giá phải theo nguyên lần bước giá như đã thông báo, phiếu có chữ ký và ghi rõ họ tên của người trả giá.

- Phiếu không hợp lệ là phiếu: Không do Trung tâm phát hành, không có con dấu của Trung tâm; phiếu điền thiếu một trong các thông tin như: Họ tên người đấu giá, giá trả; phiếu có giá trả thấp hơn giá khởi điểm; phiếu bị tẩy xóa sửa chữa không rõ ràng và phiếu trả giá không theo nguyên lần bước giá như đã thông báo, phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của người trả giá. Trường hợp tài sản đấu giá có 01 hồ sơ tham gia đấu giá nhưng có nhiều hơn 01 phiếu trả giá thì tất cả các phiếu trả giá đó đều không hợp lệ.

(Trường hợp có sự sai lệch giữa dòng số và dòng chữ về giá trả trong phiếu trả giá thì lấy dòng chữ để xác định giá của người trả giá).

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá.

Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá. Việc bốc thăm được thực hiện bằng chọn số ngẫu nhiên trên máy tính, người bốc được thăm số 01 là người trúng đấu giá.

- Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

- Tại buổi công bố giá, sau khi Đấu giá viên điều hành đã công bố người trúng đấu giá mà người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt

TÀI
NGÂN
CHU
Á TÀI
TÍNH
TÍNH

trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

- Thư ký cuộc đấu giá phải ghi rõ kết quả đấu giá vào biên bản đấu giá có đủ chữ ký của người điều hành cuộc đấu giá, người trúng đấu giá, người tham dự cuộc đấu giá, người ghi biên bản và đại diện người tham gia đấu giá.

Điều 10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với Đấu giá viên, nhân viên làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép Đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 11. Thời hạn, phương thức thanh toán và bàn giao tài sản

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá làm thủ tục ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh sau khi kết thúc cuộc đấu giá.

1. Thời gian thanh toán: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản, người mua được tài sản phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá. Nếu quá thời hạn trên, người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền theo quy định thì coi như đơn phương hủy bỏ kết quả trúng đấu giá, số tiền đặt trước được sung ngân sách Nhà nước theo quy định.

2. Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá nộp toàn bộ số tiền trúng đấu giá (sau khi trừ tiền đặt cọc) vào số tài khoản 6400270301014 tại Ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh. Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh.

3. Thời gian bàn giao tài sản: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá thanh toán đầy đủ số tiền mua tài sản đấu giá.

4. Phương thức bàn giao tài sản: Người mua được tài sản đấu giá phải tự chịu mọi chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển tài sản ra khỏi vị trí tập kết của Bên A đồng thời chịu mọi trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển tài sản.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá

1. Quyền của người tham gia đấu giá:

- Xem tài sản đấu giá;

- Nghiên cứu hồ sơ tham gia đấu giá;

- Được giải đáp những vấn đề chưa rõ trong Quy chế cuộc đấu giá.

2. Nghĩa vụ của người tham gia đấu giá:

- Có mặt đúng thời gian, địa điểm đấu giá như đã thông báo và mang theo giấy CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh theo quy định của pháp luật;

- Trực tiếp tham gia đấu giá, nếu vắng mặt phải làm văn bản ủy quyền cho người khác; văn bản ủy quyền được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự ủy quyền đó. Văn bản ủy quyền được nộp cùng đơn tham gia đấu giá hoặc nộp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh chậm nhất là 30 phút, trước khi tổ chức cuộc đấu giá. Người được ủy quyền khi đến tham gia đấu giá phải mang theo CCCD hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ;

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan; Tuân thủ sự điều hành của Đấu giá viên tại cuộc đấu giá;

- Trong phòng đấu giá, người tham gia đấu giá phải giữ gìn trật tự, không trao đổi với người tham gia đấu giá khác, không sử dụng điện thoại di động hoặc các phương tiện truyền thông, ghi âm, ghi hình khác trong quá trình diễn ra cuộc đấu giá nếu không được sự cho phép của Đấu giá viên.

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Quy chế này làm cơ sở để Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan và những người tham gia đấu giá thực hiện trong việc đấu giá tài sản thanh lý gồm 02 xe ô tô đã qua sử dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh (Lần 5).

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ phận Nghiệp vụ đấu giá để tổng hợp trình Giám đốc Trung tâm xem xét, giải quyết./.

